

1507398-63.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas Wanderley Ribeiro Chaves e Jose Roberto de Resende, guardas municipais foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu, já conhecido por ter sido preso por tráfico de drogas, saindo de um bar, o qual ao perceber a presença da viatura voltou rapidamente para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507398-63.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507398-63.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2275606/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20725197 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2777/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2275606 - DEL.POL.SALTO, 2777/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE LEITE DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu MATEUS HENRIQUE LEITE DE ARAUJO, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 16h34min, na Rua Etiópia, nº 40, Jardim das Nações II, nesta cidade e comarca de Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 124 (cento e vinte e quatro) porções de "cocaína", com peso aproximado de 219,29g (duzentos e dezenove gramas e vinte e nove decigramas) tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 11/11/2021 (fls.54-58).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls.77-81).

A denúncia foi recebida em 14/01/2022 (fls. 88-91).

Preliminar de ilegalidade do flagrante e pedido de instalação de incidente para verificação de dependência toxicológica analisados em decisão fls. 88-91.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl.01), boletim de ocorrência (fls.06-08), auto de exibição e apreensão (fl.09), auto de constatação preliminar (fl.10) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 59-61.) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas Wanderley Ribeiro Chaves e Jose Roberto de Resende, guardas municipais foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu, já conhecido por ter sido preso por tráfico de drogas, saindo de um bar, o qual ao perceber a presença da viatura voltou rapidamente para o interior do estabelecimento. Efetuada busca pessoal, no bolso da bermuda foi encontrado um eppendorff com substância análoga a cocaína e o valor de R\$ 50,00 reais. Indagado, disse ser usuário e que teria mais drogas guardadas no corredor de sua residência, de frente ao referido Bar. No portão da casa estava a genitora do réu que permitiu a entrada dos guardas, nas proximidades de uma máquina de lavar encontraram 44 eppendorffs com substância análoga a cocaína idênticas à encontrada no bolso do indiciado. Para nova busca foi empregado o cão "Heros", sendo acompanhado pela equipe e pela Sra. Viviane, de modo que o cão encontrou no tambor de lixo mais 79 eppendorffs com substância análoga a cocaína.

O réu, Mateus Henrique Leite De Araujo, interrogado judicialmente, disse, em resumo que estava com a droga, na rua próxima ao bar. A droga que estava na casa, ele estava mantendo em depósito para venda a ser realizado por terceiros, que estava ameaçando a ele e a família dele de morte. Tinha uma dívida de sessenta mil reais, por esta razão foi obrigado a manter a droga em depósito.

A versão apresentada pelo réu, além de inverossímil, não torna atípica a conduta, afinal ele disse ter exercido a conduta "manter em depósito" a droga a fim de que o entorpecente fosse vendido por terceiros.

Além disso, não parece crível que outros traficantes tenham apenas deixado considerável cocaína aos cuidados do réu, usuário que já devia a quantia de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Infelizmente o que se observa é que os traficantes tratam os devedores com extrema violência, não raro cometendo homicídios.

De todo modo, as alegações do réu, no sentido de que a droga seria guardada pelo réu em decorrência de coação de terceiros não restou minimamente demonstrada. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal(2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado.

O simples fato de o réu alegar ser usuário não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum. Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu, já conhecido por praticar a traficância, estava saindo de um bar e ao perceber a

presença da viatura voltou rapidamente. Abordado, com ele foi encontrado um eppendorf com substância análoga a cocaína e o valor de R\$ 50,00 reais e indagado, disse que teria mais drogas guardadas sua residência, sendo o entorpecente localizado pelos guardas municipais.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) Não obstante a negativa de autoria pelo acusado, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, haja vista que as circunstâncias da prisão, a utilização do imóvel para o armazenamento de droga, a quantidade de drogas e valor em dinheiro apreendidos denotam o intuito mercantil. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de

defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, tem-se maior discricionariedade judicial, desde que fundamentada. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a dosimetria nesta fase.

Conforme esclarece SCHMITT:

"Não existe na jurisprudência qualquer valor mínimo estipulado para a valoração das circunstâncias judiciais. Entendendo o juiz sentenciante que, apesar de existir circunstância judicial desfavorável, não se justifica a aplicação do patamar ideal de valoração de 1/8 (um oitavo), eis que o fato ilícito não se revela de tamanha gravidade no plano fático concreto a ensejar o referido acréscimo de pena, poderá, por lógica, justificar a aplicação de quantitativo a menor, sem que haja limitação do quantum a ser aplicado, não podendo, tão somente, deixar de exasperar a pena base por conta da existência de circunstância judicial valorada como desfavorável, pois, nesse caso, o condenado não fará jus a pena mínima. Em verdade, vemos que o que deverá ser preservada é a hierarquia das fases durante o processo de aplicação da pena em concreto, portanto, o valor de uma circunstância judicial não poderá ultrapassar o valor a ser atribuído a uma circunstância agravante, enquanto que o valor desta não poderá ultrapassar o valor estabelecido legalmente para uma causa de aumento de pena" (SCHMITT, Ricardo Augusto.- Sentença Penal Condenatória- 11. ed. rev. e atual.- Salvador: Ed. JusPodvm, 2017. p. 209.)

Quando da análise do artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer o critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal,

foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)".

"Justifica-se a fração de aumento em um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto". (TJ-SP - APR: 15005294220218260540 SP 1500529-42.2021.8.26.0540, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/12/2021) Pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei 11.343/2006 como preponderantes sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade e natureza da droga utilizados no tráfico podem ser considerados durante a fixação da pena base. Nesse diapasão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na condução de veículo automotor em rodovia, no interior do qual havia dois tijolos de "crack" escondidos sob o forro de uma das portas, com peso total de 2.162,00 gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. Tipificação do delito, sob a ótica da conduta de "transportar" as drogas em questão. Condenação mantida. Aumento da pena. Pena-base fixada na fração de 1/4 acima do piso, considerando a quantidade de drogas apreendidas. Quantidade de entorpecentes que justifica o acréscimo da básica e, ao mesmo tempo, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem incidir em "bis in idem", haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido. (TJSP;Apelação Criminal 1500991-87.2018.8.26.0286; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2ª Vara Criminal e do Júri; Data do Julgamento: 17/08/2019; Data de Registro: 17/08/2019)". Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será de um sexto (1/6), calculado sobre a pena-base já fixada. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se a hierarquia do sistema trifásico. Observa-se também eventual existência de circunstâncias preponderantes (artigo 61, inciso I, do CP).

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto

nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Já as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na segunda fase, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais.

Salienta-se, por fim, que deve ser afastada a minorante do art 33, § 4º da Lei 11.343/ 2006, visto que o acusado é reincidente (fls. 23). Assim, não preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos, é suficiente a circunstância para a negativa da diminuição. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição da República, afastando-se a alegada violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem. 2. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 468.578/MG, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, julg. em 11/03/2019, DJe 08/03/2019)".

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Inviabilidade. Maus antecedentes reconhecidos. Condenação definitiva por roubo majorado, extinta em 2007. Irrelevância.

Inaplicabilidade do período depurador aos maus antecedentes, sendo sua incidência limitada ao instituto da reincidência. Atenuante da confissão reconhecida, retornando a pena ao mínimo legal. Maus antecedentes impedem a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Não cabimento das penas alternativas. Apelo defensivo improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0003044-11.2019.8.26.0471; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, são normais à espécie, sem antecedentes a considerar, as circunstâncias e consequências do crime, podem ser valorados negativamente, considerada a qualidade e sobretudo a quantidade de drogas apreendida (124 porções de cocaína), razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes, frisando que o réu não confessou o crime, alegou ser coagido a manter a droga em depósito; presente a agravante da reincidência específica (vide fl. 23 - processo 0001098-67.2018.8.26.0526), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 6 anos e 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de em 6 anos e 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência específica e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MATEUS HENRIQUE LEITE DE ARAUJO à pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Também levando em consideração que o réu é reincidente específico, respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido ou, se necessário, expeça-se mandado de prisão.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativa, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA